

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5059840-41.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

IMPETRANTE: GABRIEL DANTAS BORGES GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 34ª VF DO RIO DE JANEIRO

MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FÉRIAS PROPORCIONAIS. CURSO CPOR. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NA ATIVA. DECISÃO IMPUGNADA. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, denegar a segurança. Descabe condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei do Mandado de Segurança), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2024.

5059840-41.2024.4.02.5101

510014266157.V4

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5059840-41.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

IMPETRANTE: GABRIEL DANTAS BORGES GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 34ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por GABRIEL DANTAS BORGES GONÇALVES contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Federal adjunto à 34ª Vara Federal do Rio de Janeiro (evento 108, DESPADEC1 da ação originária nº 5061422-13.2023.4.02.5101).

Sustenta o impetrante a tempestividade do *mandamus* e a possibilidade de prejuízos e danos irreparáveis, razão pela qual requer a concessão de liminar para a suspensão da expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV até o julgamento de mérito desta ação.

Aduz, ainda, a existência de direito líquido e certo e ato ilegal praticado. Destaca que o título executivo judicial menciona condenação da União ao pagamento de férias não fruídas tendo "como base de cálculo o valor da última remuneração percebida pelo autor na ativa".

Alega que seu último posto da ativa foi de "aspirante a oficial", cuja remuneração perfaz um total de R\$ 8.678,75 (oito mil seiscentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), e sustenta que a União, por meio de seu setor técnico superior, também entende que a indenização de férias como o do impetrante, deve levar em conta o soldo de "aspirante a oficial", já que todos os alunos oriundos dos Centros de Preparação de Oficiais de Reserva atingem tal posto antes do seu efetivo licenciamento, por força de norma legal. Por fim, cita precedente da 8ª Turma Recursal (processo 5009460-85.2023.4.02.5121) e jurisprudência do TRF/4ª Região, dentre outras. No mérito, requer, a confirmação da liminar para que seja declarada a ilegalidade da decisão, com a concessão da segurança.

Decisão que deferiu a liminar em evento 4.

Ministério Público Federal teve ciência com renúncia de prazo (evento 6) e não se manifestou.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente registra-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, o mandado de segurança será concedido *"para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."*

Em âmbito infraconstitucional, o referido remédio constitucional existe para proteger *"direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e seja quais forem as funções que exerça"* (art. 1º, Lei 12.016/2009).

No rito dos Juizados Especiais Federais, o cabimento do mandado de segurança se restringe (i) às decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença, por inexistir previsão de remédio processual para essa finalidade, e (II) quando houver teratologia do ato impugnado.

Nesse sentido é o **Enunciado 73** das Turmas Recursais do Rio de Janeiro:

Enunciado 73 - *"É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado."*

Outra não é a orientação contida no **enunciado 88** do FONAJEF:

Enunciado nº 88 - *"Não se admite Mandado de Segurança para Turma Recursal, exceto na hipótese de ato jurisdicional teratológico contra o qual não caiba mais recurso. (redação alterada pelo 10º FONAJEF)."*

No caso em questão, o impetrante destaca que seu último posto da ativa foi de "aspirante a oficial", cuja remuneração perfaz um total de R\$ 8.678,75 (oito mil seiscentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), razão pela qual entende que deve levar em conta o soldo de "aspirante a oficial", já que todos os alunos oriundos dos Centros de Preparação de Oficiais de Reserva atingem tal posto antes do seu efetivo licenciamento.

O impetrante prestou serviço militar obrigatório como aluno no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Estado do Rio de Janeiro (CPOR/RJ), no período de 10 de fevereiro de 2018 a 01 de dezembro de 2018 e recebeu o soldo mensal de R\$ 1.114,00 (um mil cento e catorze reais), conforme ficha financeira (evento 1-FINANC6 do processo originário), confira-se:

MINISTÉRIO DA DEFESA EXERCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS CENTRO DE PAGAMENTO DO EXERCITO						FICHA FINANCEIRA Ano 2018 (MOEDA: REAL)									
14 (ALUNO CPOR/NPOR/IME)						NOME: GABRIEL DANTAS BORGES GONCALVES									
Prci/CP: 358068256						Identidade: EB0115258477				CPF: 17832908766				Nr Dep IR: 0	
CODOM: 016907						RM: 01				SIGLA UA: CPOR/RJ					
Cód.	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
A01	SOLDO	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	0,00	10.026,00	
A21	SOLDO AT	0,00	0,00	519,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,86	
A62	GRAT REP 2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84	0,00	0,00	66,84	
A84	ADIC NATAL - 1 PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,16	
A85	ADIC NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,16	0,00	1.021,16	
A95	AUX TRANSPORTE	0,00	0,00	112,02	112,02	112,02	112,02	112,02	127,42	127,42	127,42	0,00	0,00	942,36	
A96	AUX TRANSP AT	0,00	0,00	0,00	112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,02	
G84	DA AD NAT N DED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,16	0,00	464,16	
G95	DA AUX TRANSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	7,90	15,80	0,00	79,00	
TOTAL		0,00	0,00	1.745,88	1.338,04	1.226,02	1.690,16	1.226,02	1.241,42	1.186,12	1.300,36	1.655,20	0,00	---	

A sentença condenou ao pagamento de indenização correspondente às férias não gozadas alusivas a um período aquisitivo de 10 meses (conversão das férias em pecúnia), com o acréscimo de um terço, tendo como base de cálculo o valor da última remuneração percebida pelo autor na ativa.

Denota-se da ficha financeira que em todos os meses o impetrante recebeu o soldo de R\$ 1.114,00 (mil cento e quatorze reais). Assim, deverá ser considerada a última remuneração na ativa, recebida pelo autor, a qual reflete a remuneração correspondente aos alunos do CPOR/RJ, e não a remuneração correspondente a "aspirante a oficial", cuja remuneração perfaz um total de R\$ 8.678,75 (oito mil seiscentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), valor nunca recebido na ativa, nem proporcionalmente, consoante se depreende da análise da ficha financeira supracitada. Por conseguinte, a Contadoria corretamente retificou os cálculos no (evento 104-CALC1 do processo originário) e o Juízo de Origem homologou os referidos cálculos do contador (evento 108-DESPADEC1) que estão de acordo com a sentença transitada em julgado.

Nesse sentido, *mutatis mutandis* jurisprudência da 3ª Turma Recursal do TRF-4ª Região:

Ademais, o Colegiado da 3ª Turma Recursal decidiu, no julgamento do processo n. **5034527-03.2022.4.04.7200**, sessão virtual encerrada em 29/02/2024, que a base de cálculo deverá ser a última remuneração na ativa, recebida pelo autor, a qual reflete a totalidade dos meses de serviço prestado, e não a remuneração correspondente ao último dia.

(...)

Isto é, ao longo de todo o período de serviço militar obrigatório, prestado de 15/02/2019 a 30/11/2019, o autor percebeu a remuneração mensal de R\$ 1.176,00 (um mil cento e setenta e seis reais) - evento 6, OFIC2, por ser aluno do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva - NPOR e, na data de 30/11/2019, em decorrência de ter sido declarado Aspirante a Oficial da Reserva de 2ª Classe pretende que o valor das férias proporcionais aos 10 meses correspondam à remuneração desta titulação, deste único dia.

A 3ª Turma Recursal de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do (a) Relator (a).

(TRF-4 - - RECURSO CÍVEL: 50120469420234047205 SC, Relator: GILSON JACOBSEN, Data de Julgamento: 16/05/2024, TERCEIRA TURMA RECURSAL DE SC)

Portanto, não há demonstração de direito líquido e certo, à vista das alegações e da decisão objurgada, esta por não apresentar desconformidade com o ordenamento jurídico, nem configurar ato teratológico.

Nessas condições, voto por **denegar a segurança**. Descabe condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei do Mandado de Segurança). Intimem-se. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e ciência ao Juízo impetrado.